

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3996/2533	ร้อยตำรวจโท ชาทรี ณ วิทยานันท์	โจทก์
	นาย จักร หรือ แสน	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	คุณานุรักษพงศ์	โจทก์
	นาง นา รี อักษร ศิริ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 921, มาตรา 940, มาตรา 989

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

เจ้าหนี้หลักหลังเช็คพิพาทเป็นอวัลผู้สั่งจ่าย เมื่อธนาคารตามเช็คพิพาทปฏิเสธการจ่ายเงิน เจ้าหนี้ในฐานะผู้รับอวัลได้ใช้เงินตามเช็คให้แก่ผู้ทรง เจ้าหนี้อย่อมได้สิทธิในอันที่จะไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยบุคคลซึ่งตนได้ประกันตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 940 ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164คำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้จึงไม่ขาดอายุความ

ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด เจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า เช็คตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.8 ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้เป็นเช็คที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ซื้อ เจ้าหนี้ได้หลักหลังโอนต่อไปถือว่าเป็นอวัลผู้สั่งจ่าย เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เจ้าหนี้จึง

ได้ชำระให้แก่ผู้ทรงไปยอมได้สิทธิในอันที่จะไต่เบี่ยเอาแก่จำเลยผู้ส่งจ่ายได้ กรณีผู้รับ
อาวัลไต่เบี่ยผู้ส่งจ่ายไม่มีอายุความกำหนดไว้ ต้องใช้อายุความ 10 ปี เช็ตามเอกสาร
หมาย จ.1 ถึงจ.8 จึงยังไม่ขาดอายุความเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามเช็ดังกล่าว
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเงิน 815,616.44 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลย ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 130(8)

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียทั้งสิ้น

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่า เมื่อปลายปี พ.ศ. 2527 จำเลยนำเช็ผู้ถือไปแลกเงินสดจากเจ้าหนี้รวม 3
ครั้ง เป็นเช็ธนาคารกรุงเทพ จำกัดโดยจำเลยเป็นผู้ลงลายมือส่งจ่ายตามเช็เอกสาร
หมาย จ.1 ถึง จ.8 และ จ.18 ต่อมาเจ้าหนี้้นำเช็ตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.8 ไป
ชำระหนี้ค่าเครื่องเรือนให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชพฤกษ์เฟอร์นิเจอร์ โดยเจ้าหนี้สลัก
หลังเช็ทุกฉบับเมื่อเช็ถึงกำหนดธนาคารตามเช็ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินเจ้าหนี้ได้
ชำระหนี้ตามเช็ดังกล่าวให้แก่ผู้ทรง แล้วรับเช็คืนมา ส่วนเช็ตามเอกสารหมาย
จ.18 เจ้าหนี้ได้เรียกเก็บเงินแล้ว ธนาคารตามเช็ได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมาเจ้าหนี้
ได้นำเช็ตามเอกสารหมายจ.1 ถึง จ.8 และ จ.18 ไปขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์หลังจากเช็พ้นกำหนด 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่เช็ถึง
กำหนด

พิจารณาแล้ว สำหรับคำขอรับชำระหนี้ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.18 ของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยให้ยกเสียเพราะขาดอายุความ โจทก์ไม่ฎีกา จึงยุติ คงมีปัญหาในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์ว่า สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เกี่ยวกับเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.8 ขาดอายุความหรือไม่เห็นว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คที่สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ ย่อมโอนไปได้เพียงการส่งมอบไม่ต้องสลักหลังการที่เจ้าหนี้สลักหลังเช็คดังกล่าวแล้วส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นเพื่อชำระหนี้ถือได้ว่าเป็นประกัน (อ่าวล)ผู้สั่งจ่าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 921 ประกอบด้วยมาตรา 989 ต่อมาเมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเจ้าหนี้ในฐานะผู้รับอ่าวลได้ใช้เงินตามเช็คให้แก่ผู้ทรงแล้วเจ้าหนีหาย่อมได้สิทธิในอันที่จะไต่เบี่ยเอาแก่จำเลยบุคคลซึ่งตนได้ประกันไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 วรรคสามซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 คำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามปัญหาจึงไม่ขาดอายุความ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามเช็คตามเช็คเป็นเงิน 815,616.44 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลย ตามมาตรา 130(8)แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ